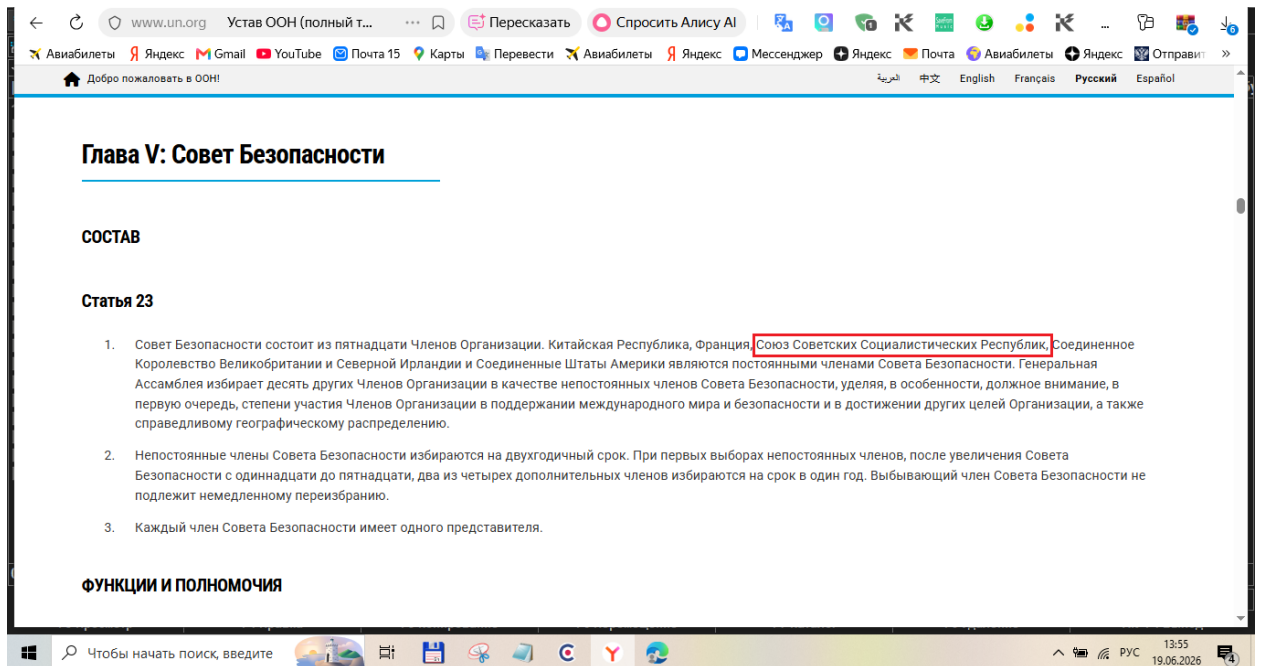


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ИСКОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ #WFS-AI-LFSU-20260624-10K-SATYA-DUTA

1. Копия Устава ООН (статья 23)



2. Копия ответа Администрации Президента РФ (исх. № А26-01-89074791 от «29» августа 2018 г.)



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ**

ТРУШКИНГ О.Г.

siddhanathadas@gmail.com

ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132

« 29 » августа 20 18 г.



890747

№ А26-01-89074791

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 29.08.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 29.08.2018 г. за № 890747, рассмотрено.

Разъясняем, что Конституция СССР непосредственно никаким законодательным актом СССР не отменялась, а государство СССР не упразднялось, однако функционирование действовавших на основе Конституции СССР государственных органов СССР фактически стало прекращаться после заключения Соглашения между Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств, подписанного 8 декабря 1991 года (текст опубликован в «Дипломатическом вестнике», 1991, № 1, С.3-6.), и принятия ряда взаимосвязанных с ним актов, включая постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-1 о ратификации указанного Соглашения (опубликовано в издании «Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР», 1991, №51, Ст. 1978). Последним прекратил деятельность институт Президента СССР. Так, двадцать пятого декабря 1991 года был издан Указ Президента СССР № УП-3162 «О сложении Президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР и упразднении Совета обороны при Президенте СССР», которым в том числе констатировался уход в отставку Президента СССР и передавалось право на применение ядерного оружия Президенту РСФСР.

После ратификации указанного Соглашения и связанных с ним иных международных договоров Российская Федерация стала «продолжателем», преемником СССР в международных отношениях, сохранила постоянное членство в Совете Безопасности ООН, учитывая в том числе и соответствующее пожелание участников Содружества Независимых Государств, отраженное в решении Совета Глав государств Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 года.

Все данные документы широко известны и многократно публиковались и освещались в средствах массовой информации.

Относительно вашего вопроса о Постановлении Государственной Думы № 157-2 ГД от 15 марта 1996 года необходимо обратить внимание на следующие

890747

Страница 1 из 2

юридические обстоятельства. В пункте 1 указанного Постановления Государственной Думы изложена позиция, согласно которой для Российской Федерации подтверждалась юридическая сила результатов референдума СССР по вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17 марта 1991 года. Юридическое значение референдума на момент утверждения его результатов состояло в подтверждении поддержки большинством населения Союза ССР в целом и большинства населения составляющих его республик (в том числе РСФСР) решения о сохранении Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в том числе при работе по подготовке текста нового Союзного договора. На момент же принятия Постановления Государственной Думы 1996 года ситуация изменилась: Российская Федерация являлась независимым суверенным государством, в международно-правовом плане – продолжателем СССР. Поэтому, положение о подтверждении юридической силы результатов референдума о сохранении Союза ССР как союза равноправных республик могло означать, прежде всего, подтверждение необходимости учета поддержанного на референдуме обязательства участвовать в максимально возможной интеграции Российской Федерации с другими государствами – членами СНГ.

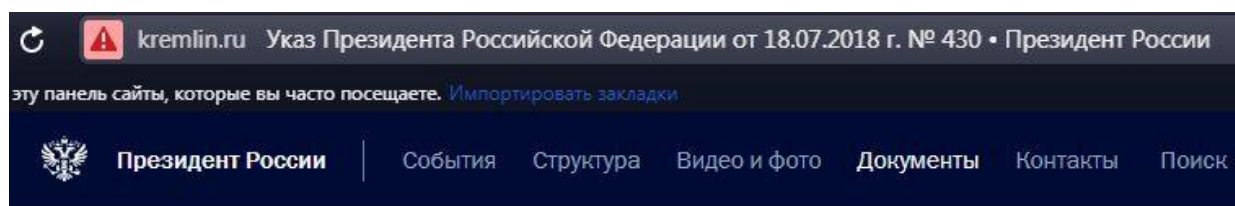
Одновременно, в Постановлении № 157-2 ГД от 15 марта 1996 года признавалось не имеющим юридической силы Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР. Эта позиция не учитывала конституционно закрепленный суверенитет Российской Федерации, переход прав и обязанностей СССР к Российской Федерации в международно-правовом плане. В целях устранения противоречий и правовых коллизий, связанных с «расширительным толкованием» ряда взаимосвязанных постановлений Государственной Думы, в том числе Постановления № 157-2 ГД от 15 марта 1996 года, Государственная Дума фактически сама уточнила правовое значение данных постановлений в Постановлении Государственной Думы № 226-2 ГД от 10 апреля 1996 года «О стабильности правовой системы» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 16, ст. 1801), указав, что они отражают гражданскую и политическую позицию депутатов и не затрагивают стабильность правовой системы Российской Федерации и международные обязательства Российской Федерации. Кроме того, следует учитывать, что в пункте 4 Постановления № 157-2 ГД от 15 марта 1996 года предлагалось исходить из того, что межгосударственные и межправительственные договоры, заключенные в рамках Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, сохраняют свою силу для заключивших их государств до их свободного и добровольного решения о воссоздании единого государства либо до их решения о прекращении действия указанных договоров. Таким образом, вопрос о юридическом сохранении союзного государства переводится в плоскость восстановления союзного государства решениями органов государственной власти государств СНГ.

Старший специалист 1 разряда
департамента по обеспечению
деятельности Приёмной Президента
Российской Федерации по приёму
граждан



С.Кухтевич

3. Копия Указа Президента РФ № 995 (в редакции 2018 г.)



Указ Президента Российской Федерации от 18.07.2018 г. № 430

О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 995 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших должности первых заместителей и заместителей министров Союза ССР и РСФСР, первых заместителей и заместителей председателей государственных комитетов Союза ССР и РСФСР, заместителей управляющих делами Советов Министров Союза ССР и РСФСР и заместителей председателей комитетов народного контроля Союза ССР и РСФСР»

Вступил в силу с 18 июля 2018 года

pravo.gov.ru

4. Копия ОТВЕТА ГА РФ от 02.11.2020 № 13054-Т На № 109 от 22.10.2020



**Федеральное архивное агентство
Федеральное казенное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ГА РФ)**

ул. Б. Пироговская, 17, Москва, 119435
тел. (495) 580 88 41; факс (499) 245 12 87
e-mail: garf@statearchive.ru

Н.Т. Ридару
kusaispolkom74@gmail.com

02.11.2020 № 13054-Т
На № 109 от 22.10.2020

Уважаемый Николай Тоивович!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) в основном находятся переданные на государственное хранение документы высших органов государственной власти и управления Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Союза Советских Социалистических Республик, Российской Федерации и их учреждений, а также документы высших, центральных и местных учреждений политического сыска Российской империи, специальных судебно-следственных органов, центральных органов тюремного управления и мест лишения свободы центрального подчинения.

Также сообщаем следующее.

Территория (акватория) континентального шельфа закреплена за Российской Федерацией федеральным законом от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».

Сведениями об акте приема-передачи (аренды) территории (континентальной суши) СССР в юрисдикцию Российской Федерации, а также о документе, подтверждающем «правопреемство Российской Федерацией прав от государства СССР» ГА РФ не располагает.

М.В. Мишустин был назначен председателем Правительства Российской Федерации согласно указу Президента Российской Федерации от 16 января 2020 № 17 «О Председателе Правительства Российской Федерации».

С уважением,
Заместитель начальника отдела


Н.В. Бабурина

Ф.И. Мелентьев
(495) 580-88-26

ВСЕМИРНАЯ СЕМЬЯ СВЯТЫХ

5. Копия ответа ГА РФ от 19.08.2023 № 10130-Т

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ГА РФ)

ул. Б. Пироговская, 17, Москва, 119435
тел. (495) 580 88 41; факс (499) 245 12 87
e-mail: garfa@statearchive.ru

19 АВГ 2023

№ 10130-Т

На № _____

г. Гулькевичи,
Краснодарский край, 352194

Уважаемая Ксения Александровна!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Конституция РФ с поправками 2020 года на хранение в Государственный архив РФ не поступала.

С уважением,

Начальник Отдела научно-информационной
и справочной работы



И.В. Байкова

6. Копия ответа ГА РФ от 25.07.2018 № 7150-Т



Федеральное архивное агентство
Федеральное казенное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ГА РФ)

ул. Б.Пироговская, 17, Москва, 119435
тел. (495) 580 88 41; факс (499) 245 12 87
e-mail: garf@statearchive.ru

25 ИЮЛ 2018 № 7150-Т

На № _____

Лозовикову С.В.

ул. Воровского, 16 «Б», г. Батайск,
Ростовская обл., 346 884.

Уважаемый Сергей Владимирович!

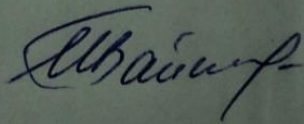
В ответ на Ваш запрос о наличии в Государственном архиве Российской Федерации подлинника Конституции Российской Федерации сообщаем, что в архиве имеется проект Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на 39 листах (без подписи).

Также сообщаем, что подлинников (оригиналов) межгосударственного договора между РСФСР и РФ о передаче от субъекта права РСФСР к субъекту права РФ в Государственном архиве Российской Федерации не имеется.

Обращаем Ваше внимание, что услуги архива по поиску и копированию документов являются платными для всех категорий заявителей. В соответствии с прейскурантом архива стоимость одного листа ксерокопии составляет 40 рублей, заверка (удостоверение аутентичности) составляет 165 рублей. С прейскурантом Вы сможете ознакомиться на сайте архива: www.statearchive.ru. Просим подтвердить готовность оплаты услуг.

С уважением,

Начальник Отдела научно-информационной
и справочной работы

 И.В. Байкова

7. Копия ответа ГА РФ от 31.10.2018 № 11556-Т



Федеральное архивное агентство
Федеральное казенное учреждение
**«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(ГА РФ)

ул. Б.Пироговская, 17, Москва, 119435
тел. (495) 580 88 41; факс (499) 245 12 87
e-mail: garf@statearchive.ru

Митленко С.В.

**ул. Ю.Фучика, д.12, кв.18, г. Павловск,
Воронежская обл.,
396 420.**

31 ОКТ 2018

№ 11556-Т

На № _____

Уважаемый Сергей Владимирович!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ГА РФ не располагает сведениями (актами) о передаче территорий и недвижимого имущества от субъекта права СССР /РСФСР к субъекту права РФ. Как следствие, информация о передаче земель, недр, вод, ресурсов, лесов, имущества (жилищного фонда), объектов социально-коммунального хозяйства, средств транспорта и связи, основных средств производства в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, предприятий, коммуникаций, учреждений здравоохранения, банков и прочих объектов государственной собственности СССР с баланса на баланс, в фондах ГА РФ отсутствует.

С уважением,

Зам. начальника Отдела научно-информационной
и справочной работы

Н.В. Бабурина

Исп. Пашина Е.Е. 8(495) 580-87-16

8. Копия ответа ГА РФ № 15529-Т



Федеральное архивное агентство
Федеральное казенное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ГА РФ)

ул. Б. Пироговская, 17, Москва, 119435
тел. (495) 580 88 41; факс (499) 245 12 87
e-mail: garfi@statearchive.ru

№ 15529-Т

Мартыновой М.Ю.

skazka1821@mail.ru

На № _____

Уважаемая Мария Юрьевна !

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Конституция 1993 года, внесенные изменения, одобренные в ходе Общероссийского голосования 1 июня 2020 года на хранение в ГА РФ на хранение не поступали.

Одновременно информируем, что сведениями о существовании межгосударственных договоров, актов приема-передачи территорий и недвижимого имущества с баланса РСФСР/СССР на баланс РФ (России), а также о «договорах между РФ и ООО «Россия» - ГА РФ не располагает.

С уважением,

Зам. начальника Отдела научно-информационной
и справочной работы

Н.В. Бабурина

Исполнитель: Пашинина Е.Е.

Тел.: 8(495) 580-8716

9. Копия ответа МИНЮСТ РОССИИ ОТ 14.02.2018 № 13-20922



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)**

Житная ул., д. 14, Москва, 119991
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79
E-mail: info@minjust.ru

Никитину А.Н.

13@inbox.ru

14.02.2018 № 13-20922

На № _____ от _____

Уважаемый Андриян Николаевич!

Департамент развития законодательства Министерства юстиции Российской Федерации, рассмотрев Ваше обращение о предоставлении копии постановления Верховного Совета РСФСР, вводящего в действие Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-І «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» (зарегистрировано в Минюсте России 13 февраля 2018 г. № 08-5012/18), сообщает следующее.

По информации федерального бюджетного учреждения «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации», сведений о наличии акта, вводящего в действие Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-І «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», не имеется.

Заместитель директора Департамента
развития законодательства

Ю.В. Зудов

С.А. Горбачев
(495) 955-57-91


МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
(ГУ МВД России по Алтайскому краю)
Управление по вопросам миграции
ул. 1-я Западная, 47, Барнаул, 656010

06.09.2018 № 3/185404213536

на № _____ от _____

Г Трушкинг О.Г.

ул. Понтонный Мост, д. 5Б,
г. Барнаул, Алтайский край,
656012

Г О рассмотрении обращения Г

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю сообщает, что Ваше обращение, по вопросу предоставления сведений о Вашей принадлежности к гражданству Российской Федерации, а также выхода из гражданства СССР, РСФСР, получения паспорта гражданина СССР, рассмотрено.

По имеющимся учетам в числе лиц, принятых в гражданство Российской Федерации Вы не значитесь, с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации в установленном законом порядке в Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации не обращались.

По имеющимся учетам Вы 30.01.2001 документированы отделом внутренних дел Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края паспортом гражданина Российской Федерации серии 01 00 № 259783, в связи с утратой паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик серии XIII-ТО № 537026, выданного 16.08.1991 органом внутренних дел Ленинского района г. Барнаула.

20.08.2015 документированы территориальным пунктом управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Алтайскому краю по Первомайскому району паспортом гражданина Российской Федерации серии 01 15 № 146363 (имеет статус действительного). В заявлении о выдаче (замене) паспорта указано, что являетесь гражданином Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 28.11.1991 № 1948-1.

Управление не располагает сведениями о Вашем выходе из гражданства СССР и гражданства РСФСР.

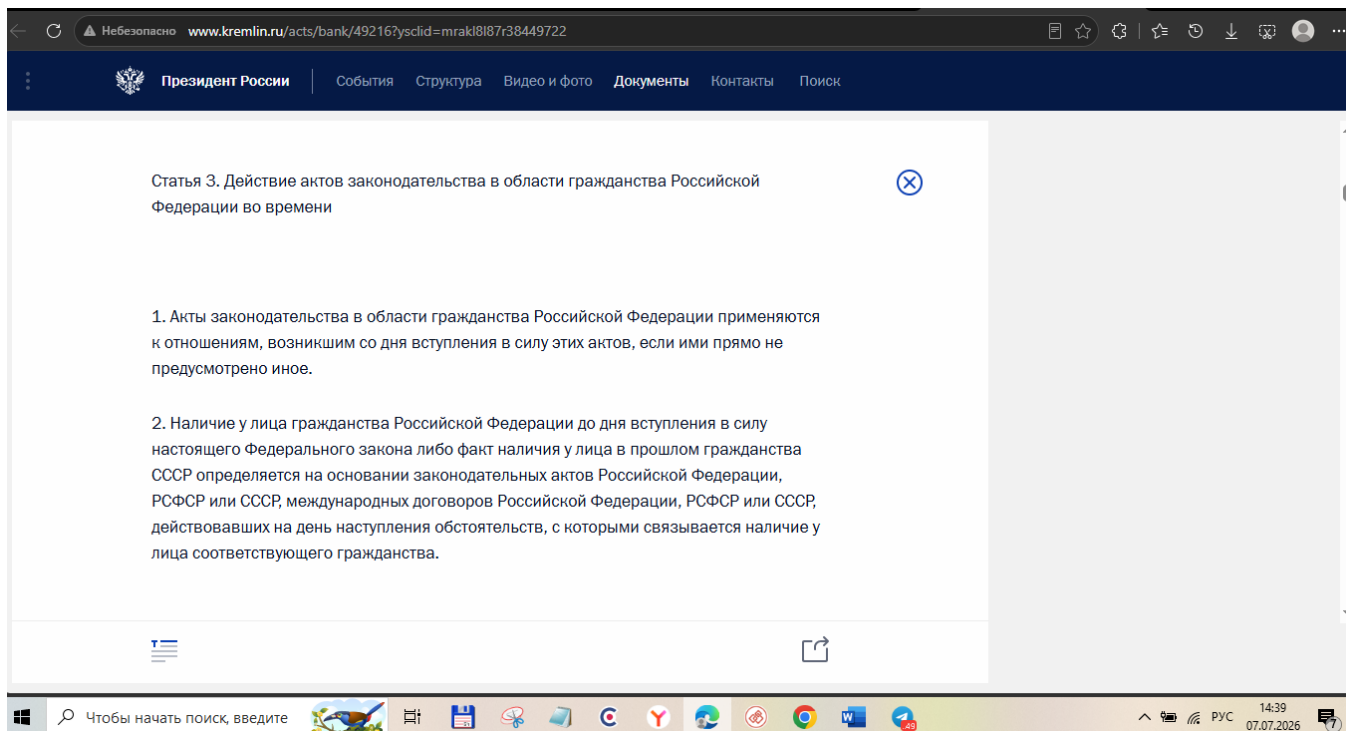
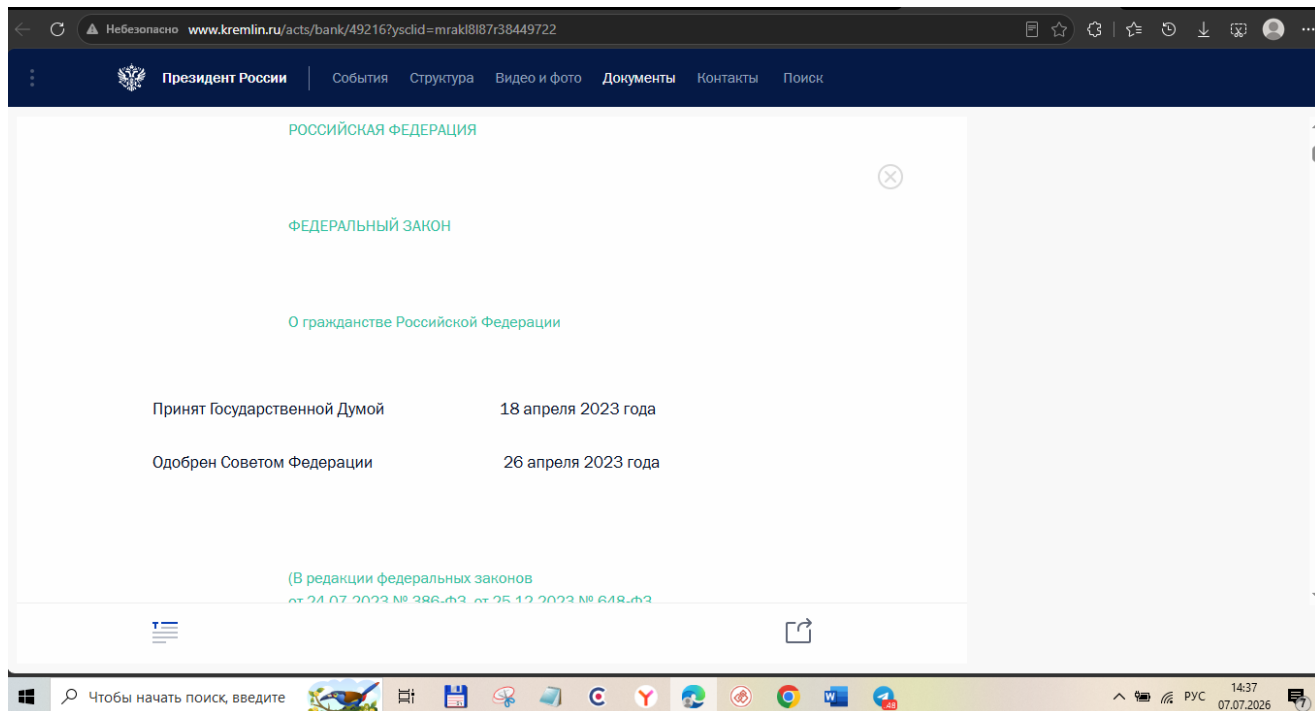
Временно исполняющий
обязанности начальника

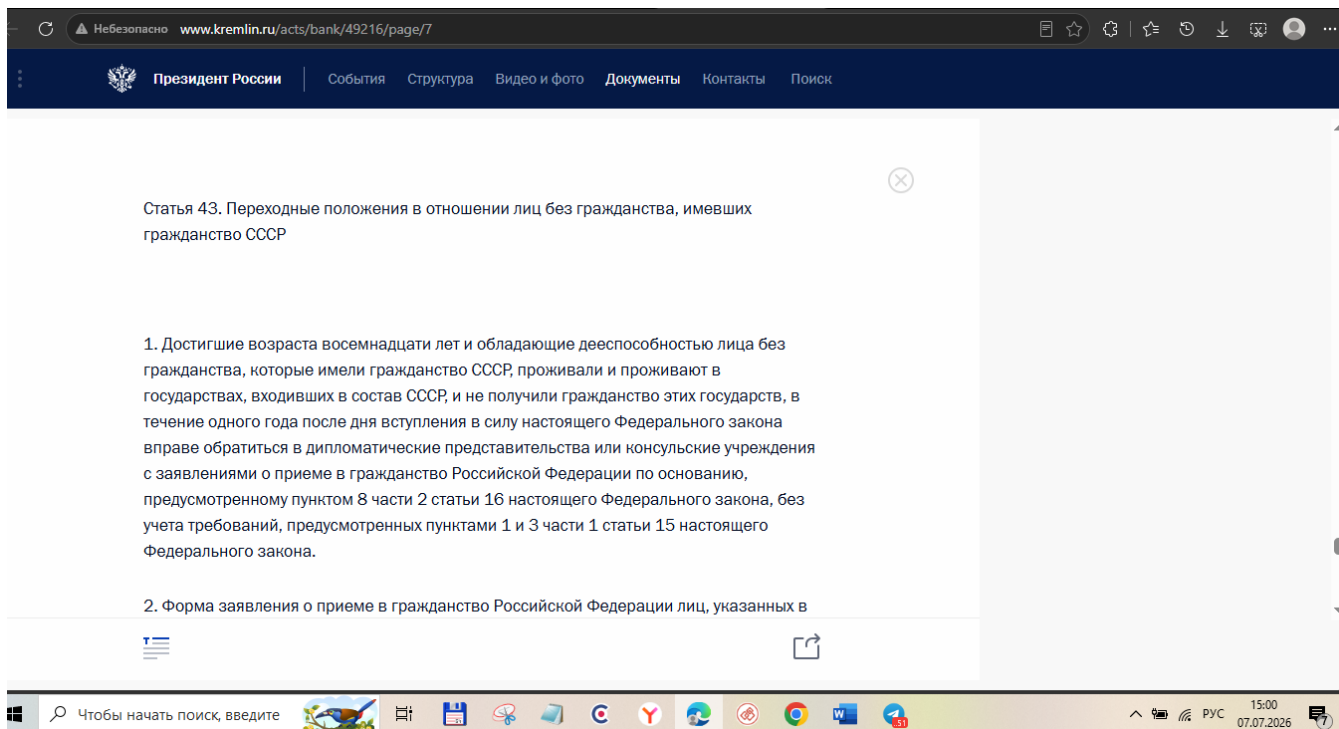
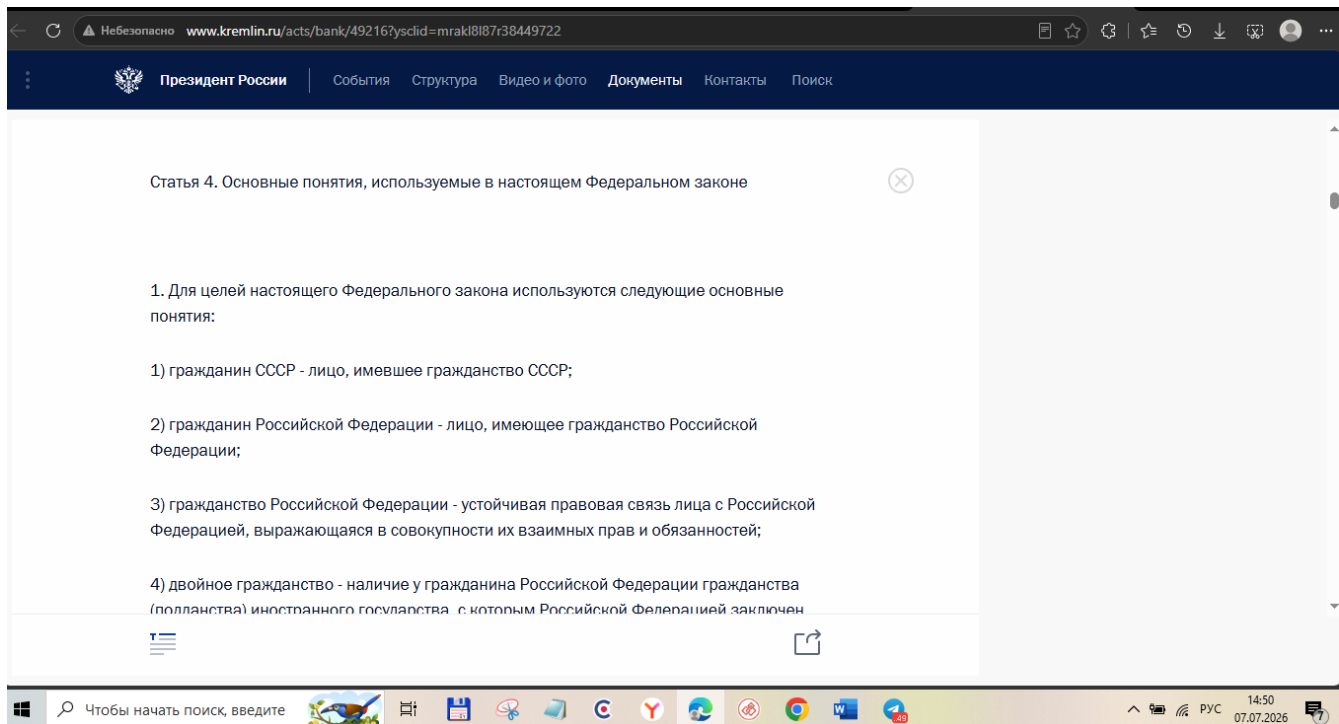

П.В. Богомолов

Именной Указ о выходе из гражданства СССР



11. Скриншоты из ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.04.2023 № 138-ФЗ «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» С ФРАЗАМИ «ИМЕЛИ ГРАЖДАНСТВО СССР» И «В ГОСУДАРСТВАХ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ СССР».





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02BC56A7001BB4DBB0474C37EB1466A632
Владелец БФ ВСС
Действителен с 28.03.2026 по 28.06.2027